



Nr. 168 Kabinettsitzung vom 2. Februar 1921, 16 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1364, Bl. 1

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Hermes; StS Albert, Müller; MinDir. Meissner, Heilbron; Protokoll: MinR Kempner.

Beginn: 16:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Sozialisierungsfrage*
2. *Forderungen der Entente in der Entwaffnungs- und Reparationsfrage.*
3. *Entwurf eines Gesetzes über die Vertretung der Länder im Reichsrat.*
4. *Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und den alliierten Hauptmächten über die Festsetzung einiger Abschnitte der Grenzen des Saargebiets. [...]*
5. *Internierten- und Kriegsgefangenenlager. [...]*

1. Sozialisierungsfrage

Reichsminister Dr. Scholz berichtet über die in der vorigen Woche stattgehabte Sitzung der Verständigungskommission ¹ und teilt mit, daß in ihr beschlossen worden sei, ein Gutachten von den vier juristischen Sachverständigen Anschütz, Radbruch, [Eckert] und Schücking darüber einzuholen, welche Rechte die Ententemächte aus dem Friedensvertrage gegenüber sozialisierten Betrieben herleiten könnten ². Die Kommission würde morgen mit diesen Sachverständigen tagen, um zunächst das Thema der Gutachten zu präzisieren ³. Es empfehle sich seines Erachtens, so lange die Gutachten nicht vorlägen, mit Maßnahmen der Regierung in der Sozialisierungsfrage zurückzuhalten. Er bittet ferner um eine Entscheidung des Kabinetts, ob die Ministerien an der morgigen Sitzung teilnehmen sollten.

¹ Der Verständigungsausschuß tagte seit dem 17.1.1921 in Essen. Zu dem Ausschuß und zu seinen Aufgaben s. Dok. Nr. 112, Anm. 5, Dok. Nr. 130, Anm. 13 und Dok. Nr. 159, Anm. 2.

² Nach Art. 248 VV haftete das Dt. Reich und die dt. Staaten mit ihrem gesamten Besitz und allen Einnahmequellen an erster Stelle für die Wiedergutmachung und alle aus dem Vertrag entstehenden Lasten. Siehe dazu auch u. Anm. 5.

³ Dazu war in R 43 I nichts zu ermitteln.

Nach eingehender Erörterung beschließt das Kabinett, zunächst das Gutachten der Sachverständigen abzuwarten⁴, außerdem aber unverzüglich Gutachten über die gleiche Frage von dem Reichsjustizministerium und der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts einzuziehen⁵. An der morgigen Sitzung sollen die zu ihr eingeladenen Ministerien teilnehmen.

2. Forderungen der Entente in der Entwaffnungs- und Reparationsfrage.

Das Kabinett beschließt, die Ministerpräsidenten der Länder zur Besprechung zu Sonnabend, 5. Februar, nach Berlin zu laden. Vorher soll eine Chefbesprechung und eine Kabinettsitzung über diese Angelegenheiten stattfinden⁶.

3. Entwurf eines Gesetzes über die Vertretung der Länder im Reichsrat.

Der Entwurf wird genehmigt⁷.

⁴ Eine undatierte Durchschrift des Gutachtens der juristischen Sachverständigen Eckert, Radbruch und Schücking findet sich im BA-Nachlaß Silverberg, Nr. 138, Bl. 164–166.

In dem Gutachten erklärten die drei juristischen Sachverständigen nach längeren Ausführungen, daß die Bestimmungen des Art. 248 VV (s. dazu u. Anm. 5) rein rechtlich gesehen für eine Sozialisierung in privatrechtlichen Formen keine Gefahr bedeuteten. Da es sich jedoch hier nicht um Rechtsfragen, sondern um Machtfragen handle, sei zu befürchten, daß sich die Alliierten unter Berufung auf Art. 4 der Pariser Beschlüsse (s. dazu RT-Drucks. Nr. 1640, Bd. 366, S. 21) auch die privatrechtlich aufgebauten sozialisierten Unternehmen für die Reparationen haftbar machen würden.

Ein Hinweis auf die Datierung des Gutachtens mag es sein, daß dieses am 27.7.1921 von Bgm. Berthold an Generaldirektor Silverberg übersandt wurde; das Gutachten ist daher wahrscheinlich im Laufe des Juli 1921 erstattet worden (Nachlaß Silverberg, Nr. 138, Bl. 164).

Bgm. Berthold und Silverberg waren beide Mitglieder des Verständigungsausschusses der Sozialisierungskommission. Siehe dazu Dok. Nr. 112, Anm. 5.

⁵ Dieses gemeinsame Gutachten des AA und des RMin. wurde am 17.2.1921 dem RK übersandt.

In dem Gutachten wurde zunächst festgestellt, daß der VV eine Sozialisierung des Kohlenbergbaues zwar nicht verbiete. Andererseits bestimme jedoch der Art. 248 VV, daß das Dt. Reich und die dt. Staaten mit ihrem gesamten Besitz und allen Einnahmequellen für die Bezahlung der Kosten der Wiedergutmachung haften sollten. Unter diese Bestimmung würden nach der bisher von den Alliierten geäußerten Rechtsauffassung auch die staatlichen und privaten Kohlenbergwerke nach ihrer Sozialisierung fallen. Zwar seien die als Rechtsträger der Kohlewirtschaft in Aussicht genommenen Verbände selbständige juristische Personen mit eigener Organisation und eigenem Vermögen, doch könne diese auf formalrechtlichen Überlegungen beruhende Auffassung den Alliierten gegenüber kaum mit Erfolg vertreten werden. Das Gutachten fuhr dann fort: „Denn es ist nicht zu verkennen, daß, wirtschaftlich betrachtet, die Staatsgruben sowohl bei dem gegenwärtigen Rechtszustand wie auch nach Durchführung der Sozialisierung zum Wirtschaftsvermögen der Volksgesamtheit gehören. Nach dem materiellen Gehalt der Regelung würden danach die sozialisierten Staatsbergwerke öffentliches, dem Vorrecht des Art. 248 unterliegendes Eigentum bleiben.“ Ferner hätten sich die Alliierten durch den Art. 4 der Pariser Beschlüsse vom 29.1.1921 die Zustimmung zu den Kreditoperationen aller derjenigen Unternehmungen und Gesellschaften vorbehalten, die von den Regierungen des Reiches und der Länder sowie von den Provinzial- und Gemeindebehörden kontrolliert würden. Solche Unternehmungen seien jedoch auch die sozialisierten Privatbergwerke. In dem Gutachten hieß es dazu: „Geht man hiervon aus, so ergibt sich die weitere schwerwiegende Folgerung, daß die Alliierten nicht nur die Sozialisierung der Staatsbergwerke als für sie unbeachtlich behandeln, sondern auch die in das Eigentum staatlich kontrollierter Körperschaften überführten Privatbergwerke in das Anwendungsgebiet des Art. 248 einbeziehen könnten.“ (Text des Gutachtens, R 43 I/2111, Bl. 246–254).

⁶ Siehe dazu Dok. Nr. 169, P. 2 und 171.

⁷ Die Vertretung der Länder im RR wurde durch Art. 61 der RV geregelt.

Der Abs. 1 dieses Art. hatte ursprünglich gelautet: „Im RR hat jedes Land mindestens eine Stimme. Bei den größeren Ländern entfällt auf eine Million Einwohner eine Stimme. Ein Überschuß, der mindestens der Einwohnerzahl des kleinsten Landes gleichkommt, wird einer vollen Million gleichgerechnet. Kein Land darf durch mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vertreten sein.“ (RV v. 11.8.1919, RGBl. 1919, S. 1394).

In zwei Schreiben vom 6.7.1920 (R 43 I/1864, Bl. 199–207) und 10.12.1920 (R 43 I/1031, Bl. 31) hatte die PrStReg. die RReg. gebeten, einen GesEntw. zur Änderung dieses Art. einzubringen. Zur Begründung führte die PrStReg. an, daß durch die Bestimmungen von Satz 2 und 3 des Abs. 1 dieses Art. die Stimmverhältnisse im RR sich zuungunsten Preußens entwickelten. Siehe dazu Dok. Nr. 15.

Mit dem vorliegenden GesEntw., den der RIM am 20.1.1921 dem RK übersandt hatte, entsprach die RReg. dem Wunsch der PrStReg. Der GesEntw. sah vor, daß die Stimmenzahl, die für einen Reichsratssitz maßgebend sein sollte, von einer Million auf 700 000 verringert werden sollte. Ferner war die Bestimmung über die Berechnung des Überschusses so gefaßt, daß ein Über-

4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und den alliierten Hauptmächten über die Festsetzung einiger Abschnitte der Grenzen des Saargebiets. [...]

5. Internierten- und Kriegsgefangenenlager. [...]

schuß von mindestens 350 000 Stimmen einem solchen von 700 000 gleichgerechnet werden sollte. Zu den Einzelheiten vgl. besonders die dem GesEntw. beigegebene Begründung (RT-Drucks. Nr. 1595, Bd. 365).
Zum „Gesetz über die Vertretung der Länder im RR“ s. RGBl. 1921, S. 440.

Zitierhinweis

Nr. 168 Kabinettsitzung vom 2. Februar 1921, 16 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 450–452 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D168>